

นายก อบต. พันเก้าอี้ เหตุอนุมัติฎีกาเบิกจ่าย ทั้งที่กรรมการหลายรายยังไม่ลงชื่อตรวจรับ !

กลุ่มวิเคราะห์งานคดีปกครอง 3

สำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

น้ำท่วม น้ำระบายซ้ำ ทำอย่างไรดี ? ปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชนบทหรือเขตชุมชนเมืองย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ซึ่งในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น การขุดลอกคลองและทางระบายน้ำถือเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยิ่งเป็นรูปธรรม หลายท่านอาจเคยสงสัยว่าโครงการขุดลอกคลองต่าง ๆ ที่ว่า จะมีหน่วยงานใดมาตรวจสอบการดำเนินการว่าถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งคดีที่นำมาฝากวันนี้ ... เป็นตัวอย่างของการดำเนินโครงการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นผลจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เห็นความผิดปกติ และส่งเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 **โดยมีประเด็นชวนคิดว่า ...** การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่งานขุดลอกคลองยังไม่แล้วเสร็จและเอกสารใบตรวจรับการจัดจ้างมีลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างไม่ครบถ้วน โดยอ้างว่าตนได้รับแจ้งจากประธานกรรมการตรวจการจ้างว่าผู้อำนวยการกองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการช่าง ได้ทำการตรวจวัดผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ตนจึงเชื่อโดยสุจริตว่างานจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยถูกต้องครบถ้วน

ข้ออ้างเช่นนี้จะรับฟังได้หรือไม่ และผลจะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันครับ !

 **เรื่องราวของคดีมีอยู่ว่า ...** ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายก อบต. แห่งหนึ่ง ได้ดำเนินโครงการขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำ โดยต่อมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งกรณีได้รับรายงานจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีการตรวจสอบการดำเนินโครงการข้างต้นซึ่งปรากฏพฤติการณ์เข้าข่ายการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ว่าฯ จึงมีหนังสือแจ้งให้นายอำเภอดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

นายอำเภอจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผลการสอบสวนพบว่าเอกสารใบตรวจรับการจัดจ้างมีลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ ตามฎีกาเบิกเงินรายจ่ายที่ผู้ฟ้องคดีพิจารณาอนุมัติฎีกาให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง นั้น ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังมิได้ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนเช่นกัน แต่ผู้ฟ้องคดีกลับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว พฤติการณ์น่าเชื่อได้ว่าเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่และเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอเรื่องให้ผู้ว่าฯ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง

นายอำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เข้าข่ายการปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามผลการสอบสวนดังกล่าว และได้มีหนังสือรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งผู้ว่าฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของนายอำเภอ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายก อบต.

ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงยื่นฟ้องผู้ว่าฯ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่พิพากษาและให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนตำแหน่งรวมทั้งสิทธิประโยชน์ในตำแหน่งดังกล่าวให้แก่ตน

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ... คำสั่งของผู้ว่าฯ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายก อบต. เนื่องจากอนุมัติให้จ่ายเงินค่าจ้างทั้งที่งานยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ถือเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

คำวินิจฉัยควรรู้

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐาน ถ้อยคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการร่วมกันตรวจวัดผลการชุดคลองพิพาท ซึ่งรับฟังได้ว่าผลงานการชุดลอกคลองตามกรณีพิพาท ณ วันที่นัดตรวจการจ้าง ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ประกอบกับจากหลักฐานใบตรวจรับการจัดจ้าง ปรากฏว่ามีประธานกรรมการตรวจการจ้าง เป็นผู้ลงชื่อตรวจรับงานเพียงคนเดียว ทั้งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งมีทั้งสิ้นรวม 3 คน และในการออกเสียงลงมติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง**ต้องถือมติเอกฉันท์** แต่กรรมการตรวจการจ้างอีก 2 ราย ไม่ได้ร่วมลงชื่อตรวจรับงานด้วยแต่อย่างใด

กรณีจึงเป็นการตรวจการจ้างที่คณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานครบถ้วน และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบโดยเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ 29 ประกอบกับข้อ 65 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

อีกทั้งตามฎีกาเบิกเงินรายจ่ายปรากฏเพียงลายมือชื่อของผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีลายมือชื่อของนักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือให้เบิกจ่ายได้ และของผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา รวมถึงเอกสารงบรายละเอียดใบสำคัญประกอบฎีกา ฎีกาผู้เบิก ปรากฏเพียงลายมือชื่อของผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก โดยไม่มีลายมือชื่อของผู้อำนวยการกองคลัง ในฐานะผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา อันไม่เป็นไปตามข้อ 60 ข้อ 63 และ ข้อ 67 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 แต่**ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นกลับอนุมัติฎีกาให้เบิกจ่ายได้** ทั้งที่ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบดังกล่าวกำหนด

จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยังไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างในขณะนั้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 (ใช้บังคับในขณะที่เกิดข้อพิพาท) ผู้ว่าฯ ย่อมมีอำนาจในการพิจารณาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายก อบต. ได้ตามมาตรา 92 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น **คำสั่งของผู้ว่าฯ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายก อบต. จึงชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นที่ยกฟ้อง** (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. 64/2568)

บทสรุปชวนอ่าน

คดีนี้มาสู่บทสรุปที่สำคัญ กล่าวคือ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้นั้น ใบตรวจรับการจัดจ้างต้องมีการลงลายมือชื่อและการออกเสียงลงมติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง**ต้องถือมติเป็นเอกฉันท์** รวมทั้งในฎีกาเบิกจ่ายต้องประกอบด้วยลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องต้องมีรายละเอียดและสาระสำคัญถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบราชการกำหนดไว้ อันถือเป็นหลักปฏิบัติราชการที่ดีให้กับผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการอนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยที่ผู้รับจ้างยังไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้าง และไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดไว้นั้น อาจนำไปสู่การถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้ ดังเช่นอุทาหรณ์ที่ยกมาข้างต้นนี้ ...

(ปรึกษาการฟ้องคดีปกครองได้ที่ “สายด่วนศาลปกครอง 1355”)